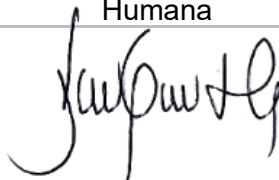




SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE DATOS

SG-GG-POL-004

RESPONSABLE(S) DE APROBACIÓN			
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	Fernando Ordoñez	John Gabriel Manjarrés H.	Luis Alberto Hincapié C.
Cargo	Gerente de Cumplimiento y Seguridad Patrimonial	Gerente de Gestión Humana	Chairman
Firma			

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción resumida del cambio
1	26/07/2023	Emisión del documento
2	15/09/2026	Actualización integral: finalidades, derechos, debida diligencia, seguridad, conservación, transferencias y tratamiento de los datos.

POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y CANALES

El responsable del tratamiento de datos es:

Razón social	PETROIL CAPITAL HOLDINGS S.A.S.
NIT	900.985.911-6
Domicilio y dirección	Torre Empresarial Pacífico, Cl. 110 #9-25 Oficina 1702, Bogotá, Colombia.
Correo de protección de datos / habeas data	contacto@petroilsa.com
Teléfono	WhatsApp 320 2843422
Proceso responsable de consultas y reclamos	Gestión de Cumplimiento y Seguridad Patrimonial

El presente documento estará publicado en el Portal WEB de PETROIL, en la siguiente ubicación a la cual se puede acceder desde la página principal del sitio <https://petroilsa.com> y estará disponible para consulta.

1. DECLARACIÓN Y OBJETO

PETROIL reconoce la protección de los datos personales como un componente de la confianza, la integridad empresarial, la seguridad de la información y el respeto por los derechos fundamentales. Esta Política establece las reglas generales para la recolección, consulta, uso, almacenamiento, análisis, circulación, actualización, transmisión, transferencia, conservación y supresión de datos personales tratados en desarrollo de sus actividades.

Su propósito es asegurar que todo tratamiento tenga una finalidad legítima, sea necesario y proporcional, se realice con una base jurídica válida y cuente con controles que permitan demostrar el cumplimiento. La Política se integra con los sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad patrimonial, gestión contractual, laboral, comercial, tecnológica y documental de la Compañía.

2. ALCANCE

Aplica a los datos personales tratados por PETROIL en medios físicos, digitales, audiovisuales o cualquier otro soporte, y es obligatoria para administradores, trabajadores, contratistas, proveedores y terceros que actúen por cuenta de la Compañía o tengan acceso autorizado a información personal.

Comprende, entre otros, datos de empleados y aspirantes; clientes y potenciales clientes; proveedores, contratistas y demás contrapartes; representantes legales, administradores, apoderados, accionistas y beneficiarios finales; visitantes; usuarios de canales digitales; y demás personas naturales relacionadas con la operación.

3. MARCO NORMATIVO

Esta Política se interpreta de conformidad con la Constitución Política, especialmente su artículo 15; la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación compilada en el Decreto 1074 de 2015; la Ley 1266 de 2008 y la Ley 2157 de 2021 cuando resulte aplicable el régimen especial de habeas data; la Ley 2195 de 2022 en materia de debida diligencia y beneficiarios finales; la Circular Básica Jurídica vigente de la Superintendencia de Sociedades, incluido el sistema integral de autocontrol y gestión de riesgos que sustituya o integre los esquemas SAGRILAFT/PTEE; y las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4. DEFINICIONES ESENCIALES

Dato personal: Información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada o determinable.

Dato sensible: Información que afecta la intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación, como datos de salud, biométricos, origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical o vida sexual.

Titular: Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.

Responsable: Persona natural o jurídica que decide sobre la base de datos y/o el tratamiento.

Encargado: Persona natural o jurídica que realiza el tratamiento por cuenta del Responsable.

Tratamiento: Cualquier operación sobre datos personales, incluyendo recolección, consulta, análisis, almacenamiento, uso, circulación, actualización, transmisión, transferencia o supresión.

Contraparte: Persona natural o jurídica con la que PETROIL tenga o pretenda tener una relación legal, comercial, contractual, laboral o corporativa.

Beneficiario final: Persona natural que posee, controla o se beneficia finalmente de una persona jurídica, estructura o negocio, conforme a la normativa aplicable.

Debida diligencia: Proceso de identificación, conocimiento, verificación y monitoreo de contrapartes y factores de riesgo, ejecutado con enfoque basado en riesgo.

5. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el tratamiento de datos personales, PETROIL aplicará los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen o modifiquen:

Legalidad: El tratamiento de datos se realizará de conformidad con la Constitución, la ley y las demás disposiciones aplicables.

Finalidad: Los datos serán tratados únicamente para finalidades legítimas, previamente informadas al Titular.

Libertad: El tratamiento requerirá autorización previa, expresa e informada del Titular, salvo las excepciones previstas legalmente.

Veracidad o calidad: La información deberá ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprensible.

Transparencia: El Titular podrá conocer la existencia y el uso de sus datos personales en los términos establecidos por la ley.

Acceso y circulación restringida: Los datos personales solo podrán ser consultados, utilizados o compartidos por personas autorizadas y para las finalidades correspondientes.

Seguridad: PETROIL adoptará medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para prevenir la pérdida, alteración, uso o acceso no autorizado de la información.

Confidencialidad: Las personas que intervengan en el tratamiento deberán mantener la reserva de la información, incluso después de finalizar su relación con PETROIL.

6. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

PETROIL tratará datos personales únicamente para finalidades legítimas relacionadas con su operación, obligaciones legales y relaciones con sus grupos de interés. Entre las principales finalidades se encuentran:

Grupo / proceso	Finalidades principales
Gestión humana	Selección, contratación, nómina, seguridad social, bienestar, formación, evaluación, seguridad y salud en el trabajo, administración de beneficios y terminación de la relación.
Clientes, proveedores, contratistas y demás contrapartes	Registro, vinculación, ejecución y administración contractual, facturación, pagos, atención de solicitudes, gestión comercial, logística, auditoría, calidad, cobro, defensa jurídica y cumplimiento de obligaciones.
Cumplimiento y debida diligencia	Conocimiento y verificación de contrapartes, beneficiarios finales, PEP, listas, antecedentes y factores de riesgo SAGILAF/PTTE; prevención y gestión de LA/FT/FPADM, corrupción, soborno, fraude y otros riesgos de cumplimiento a nivel nacional y transnacional; monitoreo y atención de requerimientos de autoridades.
Seguridad física y patrimonial	Control de acceso, videovigilancia, protección de personas, instalaciones, activos, operaciones, investigación de incidentes y seguridad.
Tecnología, comunicaciones	Administración de usuarios, seguridad digital, continuidad, comunicaciones institucionales, gestión documental, auditoría, control interno,

Grupo / proceso	Finalidades principales
	cumplimiento normativo y ejercicio de derechos de titulares.

7. TRATAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA

En los procesos de conocimiento de contraparte, PETROIL podrá recolectar, consultar, contrastar, verificar, analizar, actualizar y conservar información necesaria para identificar y conocer a la contraparte, sus representantes, administradores, apoderados, accionistas, revisor fiscal, contador y beneficiarios finales, así como para determinar condiciones de riesgo legal, reputacional, financiero, de contagio, inherente y operativo, cuando corresponda.

Con base en el nivel de riesgo y la finalidad aplicable, podrán consultarse fuentes oficiales, públicas, legalmente accesibles o contractualmente autorizadas, incluidas listas vinculantes, restrictivas o sancionatorias; registros negativos judiciales, penales, comerciales, societarios, fiscales, disciplinarios y administrativos; información reputacional de fuentes abiertas confiables; y bases especializadas contratadas por la Compañía. También podrá verificarse la procedencia, destino o trazabilidad de fondos, activos, productos u operaciones cuando resulte necesario para la gestión del riesgo.

La debida diligencia se ejecutará con enfoque basado en riesgo. La existencia de una noticia, investigación, proceso, coincidencia nominal, alerta o registro adverso no constituirá por sí sola prueba de responsabilidad ni determinará automáticamente una decisión desfavorable. Antes de adoptar una decisión se procurará validar identidad, fuente, actualidad, calidad, contexto, rol procesal, estado del registro y relevancia frente al riesgo evaluado, evitando homónimos y falsos positivos. Cuando sea pertinente, PETROIL podrá solicitar aclaraciones o soportes a la contraparte.

Cuando el tratamiento tenga como finalidad exclusiva la prevención, detección, monitoreo y control de LA/FT/FPADM y se encuentre dentro de una exclusión legal del régimen general de protección de datos, PETROIL aplicará la habilitación correspondiente sin perjuicio de observar los principios de legalidad, finalidad, veracidad o calidad, acceso restringido, seguridad y confidencialidad. Si la información se utiliza además para otras finalidades, se aplicarán las reglas de autorización y demás obligaciones que correspondan.

La información y las decisiones de cumplimiento serán de acceso restringido y se documentarán de forma suficiente para permitir trazabilidad, revisión y responsabilidad demostrada. Los detalles operativos de fuentes, listas, niveles de riesgo, periodicidades y aprobaciones se regularán en los manuales y procedimientos internos de cumplimiento, sin necesidad de incorporarlos en esta Política pública.

8. AUTORIZACIÓN, DATOS SENSIBLES, MENORES Y VIDEOVIGILANCIA

8.1 Autorización para el tratamiento de datos

Cuando sea requerida por la ley, PETROIL solicitará al Titular una autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de sus datos personales y conservará evidencia de dicha autorización.

La autorización no será necesaria en los casos expresamente permitidos por la ley, como el tratamiento de datos de naturaleza pública o cuando exista una disposición legal que autorice su uso. En todo caso, aun cuando no se requiera autorización, PETROIL deberá cumplir los principios y obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales.

8.2 Datos sensibles y datos de niños, niñas y adolescentes

PETROIL tratará los datos sensibles únicamente cuando sea necesario, exista una finalidad legítima y se cuente con una base legal para ello, aplicando medidas especiales de seguridad y confidencialidad.

Cuando se solicite autorización para el tratamiento de datos sensibles, se informará al Titular que no está obligado a autorizar su tratamiento ni a responder preguntas relacionadas con este tipo de información, salvo que exista una obligación legal aplicable.

El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes se realizará de manera excepcional, respetando en todo momento su interés superior, sus derechos fundamentales y las condiciones establecidas por la ley.

8.3 Video vigilancia y controles de acceso

PETROIL podrá utilizar sistemas de video vigilancia, registro de imágenes y controles de acceso con fines de seguridad, protección de las personas, instalaciones, activos y operaciones, así como para prevenir, verificar e investigar incidentes y atender requerimientos de las autoridades competentes.

Cuando los sistemas de control de acceso involucren datos biométricos, PETROIL aplicará las medidas especiales de protección correspondientes a este tipo de información.

Las zonas sometidas a videovigilancia estarán debidamente identificadas mediante avisos informativos y el acceso a las imágenes, grabaciones y demás registros estará limitado al personal autorizado.

9. DERECHOS DE LOS TITULARES

Los Titulares podrán, en los términos de la ley:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- Solicitar prueba de la autorización, cuando esta sea requerida.
- Conocer el uso que PETROIL ha dado a sus datos personales.
- Acceder gratuitamente a sus datos personales objeto de tratamiento.
- Solicitar la supresión de los datos o revocar la autorización, cuando legalmente proceda y no exista un deber legal o contractual que obligue a conservarlos.
- Presentar PQRSF.
- Decidir libremente si suministra datos sensibles, cuando su entrega no sea obligatoria.

10. TRANSMISIÓN, TRANSFERENCIA Y TERCEROS

PETROIL podrá utilizar Encargados para servicios tecnológicos, nube, almacenamiento, gestión documental, nómina, selección, verificación, seguridad, auditoría, comunicaciones u otros servicios que impliquen tratamiento. Los contratos o instrumentos aplicables deberán establecer finalidades, instrucciones, confidencialidad, seguridad y deberes frente a incidentes y ejercicio de derechos.

Las transferencias nacionales o internacionales a otros responsables se realizarán únicamente cuando exista una base jurídica válida y se cumplan las restricciones, excepciones y garantías previstas en la normativa aplicable. La Compañía evaluará razonablemente a los terceros que tengan acceso a datos personales según el nivel de riesgo del servicio.

11. SEGURIDAD, INCIDENTES, CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN

PETROIL adoptará medidas técnicas, humanas, contractuales y administrativas razonables y proporcionales para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Entre otros controles, aplicará gestión de accesos y privilegios, deberes de reserva, trazabilidad cuando resulte procedente, copias de respaldo, continuidad, protección frente a malware o fuga de información y procedimientos de gestión de incidentes.

Todo incidente que pueda comprometer datos personales deberá reportarse por los canales internos definidos. PETROIL evaluará su impacto, adoptará medidas de contención y recuperación y efectuará las comunicaciones o reportes exigibles ante autoridades, según corresponda.

Los datos se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas y los términos legales, contractuales, regulatorios, contables, tributarios, laborales, societarios o de cumplimiento aplicables. La información obtenida en debida diligencia se conservará durante la relación y por el término mínimo legal que resulte aplicable, incluido el previsto en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 cuando corresponda, sin perjuicio de plazos superiores exigidos por otras normas. Cumplida la finalidad y agotados los términos de retención, los datos serán suprimidos, anonimizados, bloqueados o archivados con acceso restringido, según proceda.

12. RESPONSABILIDADES, CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA

La protección de datos personales es responsabilidad de todas las áreas de PETROIL. La Alta Dirección apoyará la implementación de esta Política; el área designada coordinará su cumplimiento y la atención de consultas y reclamos; Tecnología y Seguridad de la Información aplicarán los controles técnicos correspondientes; y las demás áreas deberán cumplir esta Política en los tratamientos de datos que realicen.

PETROIL mantendrá actualizados los registros de sus bases de datos y tratamientos, realizará las actualizaciones ante el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) cuando legalmente corresponda y conservará evidencia de las medidas, controles y capacitaciones implementadas. Los nuevos proyectos, tecnologías o tratamientos que puedan generar un mayor riesgo para los Titulares deberán ser evaluados previamente desde la perspectiva de privacidad y seguridad.

La presente Política entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación. Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para cumplir las finalidades autorizadas o mientras exista una obligación legal, contractual o regulatoria que exija su conservación.

La Política podrá ser actualizada cuando existan cambios legales, regulatorios, tecnológicos, organizacionales o en las actividades de PETROIL. Cuando las modificaciones afecten de manera sustancial las finalidades del tratamiento o la identificación del responsable, se informará a los Titulares de acuerdo con la normativa aplicable.

Para el cumplimiento de esta política la dirección asignara los recursos necesarios y fundamentara sus acciones en el cumplimiento responsable de los requisitos legales y de otra índole suscrita a los grupos de interés.



LUIS ALBERTO HINCAPIÉ CARVAJAL
CHAIRMAN
PETROIL CAPITAL HOLDINGS S.A.S.
ODIN PETROIL S.A.
PETROIL COMBUSTIBLES INDUSTRIALES Y ALTERNATIVOS S.A.S.